



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE OTTAVA CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. 22370/2018 del R.G., pendente tra

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), con l'Avv. GERVASI NICOLETTA,

PARTE ATTRICE

E

*Controparte\_1* (C.F. *C.F.\_2*), con l'Avv. DEL GRECO  
ELISABETTA,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

- *Accertare e dichiarare che le somme asseritamente corrisposte a titolo di acconto sulla quota di spettanza della sig.ra *Pt\_1* attengono alla ripartizione di quanto depositato sul conto corrente comune nel corso del matrimonio, a somme di spettanza esclusiva dell'attrice attenendo alla vendita di un bene di proprietà della propria famiglia d'origine, e a somme corrisposte per l'uso esclusivo per il periodo agosto / dicembre 2017;*
- *Accertato il valore commerciale dell'immobile in comunione tra i coniugi, sito in Roma Circonvallazione Ostiense n. 80, dichiarare il valore della quota di proprietà dell'odierna attrice;*

- *Disporre lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 80, sc. B, int. 16/A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 823, particella 146, sub. 74, cat. A/2, classe 3, acquistato dai sigg.ri **Pt\_1** e **CP\_1** il 18.12.1985 per atto Notaio **Per\_1** Rep. 22343, Racc. 5848, e del posto moto censito al Catasto Fabbricati al foglio 823, particella 146, sub 94, cat. C/6, classe 7, acquistato in data 18.4.2001 per atto Notaio **Per\_2** , Rep. 1744, Racc. 25856, attribuendolo ad una delle parti che ne faccia richiesta o disponendone la vendita ex artt. 1111 c.c. e 784 e ss. c.p.c.;*

- *Attribuire alle parti il valore della propria quota ottenuto tramite vendita o, nell'ipotesi di attribuzione dell'immobile ad uno dei comproprietari, condannare quest'ultimo al pagamento, in favore dell'altro, di una somma pari al valore della quota di proprietà, detratte eventuali spettanze e/o conguagli e/o anticipazioni effettuate per la cosa comune;*

- *Accertare l'utilizzo esclusivo da parte del convenuto dell'immobile, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di una somma pari al 50% del valore locativo dell'immobile fino allo scioglimento della comunione.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.*

Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione ed eccezione:

- Accertare il valore dei beni immobili in comunione tra i coniugi - e conseguentemente il valore della quota di proprietà di ciascuna delle parti in causa - costituiti da: **1)** appartamento sito in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 80, Scala B Interno 16/A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 823, particella 146, sub. 74, cat. A/2, classe 3, acquistato in data 18/12/1985 per atto Notaio **Per\_1** Rep. 22343, Racc. 5848; **2)** posto moto pertinenziale censito al Catasto Fabbricati al foglio 823, particella 146, sub 94, cat. C/6, classe 7, acquistato in data 18/4/2001 per atto Notaio **Per\_2** , Rep. 1744, Racc. 25856;

- Accertare e dichiarare che gli importi di cui ai n. 9 (nove) bonifici rispettivamente del 05/05/2006 ( **Org\_1** - € 10.000,00); del 17/02/2007 ( **Org\_2** - € 12.000,00); del 10/03/2007 ( **Org\_2** - € 20.000,00); del 18/06/2008 ( **Org\_3** - € 15.000,00); del 15/10/2009 ( **Org\_3** - € 2.000,00); del 31/05/2010 ( **Org\_3** - € 3.000,00); del 05/11/2010 ( **Org\_3** - € 3.000,00); del 17/01/2011 ( **Org\_3** - € 2.000,00); del 08/08/2017 ( **Org\_3** - € 1.500,00), eseguiti dal convenuto in favore dell'attrice come da ricevute agli atti di causa, nonché l'attribuzione in favore dell'attrice della maggior somma di € 11.500,00 in occasione della vendita del posto auto individuato

nell'atto di compravendita per Notaio *Persona\_3* Rep. 57349 Racc. 17065 del 23/12/2014 allegato agli atti - il tutto per un importo complessivo di € 80.000,00 - costituiscono, in tutto o in parte, anticipazioni da imputarsi alla liquidazione progressiva della quota di proprietà della Sig.ra *Pt\_1* sui beni immobili in comunione tra i coniugi;

- Accertare e dichiarare l'esatto ammontare di tutte le spese ed oneri, intesi nell'accezione più ampia, sostenuti dal convenuto per i beni immobili in comunione tra i coniugi, quale emergerà all'esito della espletanda istruttoria;
- Per l'effetto, disporre lo scioglimento della comunione tra i coniugi con attribuzione al Sig. *Controparte\_1* della proprietà esclusiva dei beni immobili come sopra individuati, con determinazione delle eventuali somme ancora dovute alla parte attrice, detratte le anticipazioni, le spese ed oneri dettagliatamente elencati, documentati ed accertati nella presente causa;
- Rigettare la domanda di condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma pari al 50% del valore locativo dell'immobile fino allo scioglimento della comunione ovvero, in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della detta indennità in favore dell'attrice, disporre la compensazione delle somme eventualmente dovute con quelle ricevute dall'attrice documentate nella presente causa fino alla concorrenza del relativo importo.

Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite”.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **Fatto.**

La sig.ra *Parte\_1* ha agito in giudizio, chiedendo lo scioglimento della comunione esistente su due immobili (appartamento e posto moto) in comproprietà con il sig. *CP\_1* [...], coniuge separato dell'attrice, immobili acquistati da entrambi in costanza di matrimonio; ha anche chiesto che il convenuto venisse condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di un'indennità di occupazione dell'immobile, avendone goduto in via esclusiva sin dalla separazione dei coniugi.

Il convenuto, costituitosi, non ha contestato la domanda di scioglimento della comunione, chiedendo l'attribuzione degli immobili a sé per l'intero, con determinazione del conguaglio da corrispondere all'altra comproprietaria, previa decurtazione delle somme da lui anticipate per spese ed oneri relativi agli immobili, nonché tenendo conto di quanto dallo stesso sig.

CP\_1 corrisposto in precedenza alla sig.ra Pt\_1 proprio quale anticipazione del valore della quota di comproprietà.

La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU estimativa sugli immobili in comunione – che ha anche quantificato il valore locativo degli stessi – e, all’esito, all’udienza del 15.03.2022, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..

### **Diritto.**

Innanzitutto, non è ovviamente in discussione il diritto di procedere alla divisione dei beni in comproprietà tra le parti, essendo pacifica e documentale la loro individuazione, la loro consistenza ed il fatto che siano in comunione per la quota del 50% ciascuno, come risulta dall’atto di acquisto e come, del resto, discende dalle regole sulla comunione legale dei beni in costanza di matrimonio; tali elementi sono peraltro documentati e sono stati verificati anche dal CTU.

Il diritto alla divisione di beni in comunione è poi un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi convivente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di chiederne una dilazione.

Nel caso di specie, il convenuto non si è opposto alla richiesta attrice e vi ha anzi aderito, domandando l’attribuzione a sé degli immobili per l’intero, previa determinazione del conguaglio e dei rapporti dare-avere tra le parti.

La CTU eseguita dall’Arch. Persona\_4 ha stimato il valore di mercato dell’immobile in € 230.000,00 per l’abitazione (così rideterminato in accoglimento delle osservazioni del CTP di parte convenuta, cfr. pag. 61 della relazione), ed in € 4.208,40 per il posto moto; così, per un totale di € 234.208,40; la stima finale non è stata oggetto di contestazioni o di proposte di valutazione alternative e, quindi, essendo frutto della corretta applicazione delle regole tecniche in materia, deve essere recepita dal Tribunale.

Entrambi gli immobili sono chiaramente non comodamente divisibili in natura secondo le quote paritarie dei comproprietari, trattandosi di un’abitazione di meno di 80 metri quadrati e di un posto moto pertinenziale.

A fronte dell’indivisibilità in natura del bene, l’art. 720 c.c. pone, come possibili alternative di attuazione della divisione, l’attribuzione dei beni interamente ad uno dei conviventi – ipotesi che presuppone la richiesta di una delle parti – oppure la vendita.

Poiché, come detto, il convenuto ha avanzato domanda di attribuzione, tale richiesta deve essere accolta; l'attribuzione per l'interno determina che l'assegnatario sia tenuto al pagamento, in favore dell'altra parte, di un conguaglio pari al valore della quota di comproprietà.

Pertanto, in base al valore complessivo di € 234.208,40, il sig. **CP\_1** sarà tenuto a versare alla sig.ra **Pt\_1** un conguaglio di € 117.104,20; da tale somma devono essere però detratti, innanzi tutto, i costi e le spese che la CTU ha quantificato, necessari per la regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile.

La consulente ha infatti rilevato alcune irregolarità, dovute a modifiche di spazi interni effettuate successivamente all'acquisto del bene da parte dei coniugi, che lo rendono non più conforme alla originaria planimetria catastale; si tratta di interventi che – come correttamente rilevato dalla CTU – sono sicuramente sanabili, o meglio regolarizzabili, mediante la presentazione di una CILA tardiva; si tratta, pertanto, di mere irregolarità che non determinano l'applicabilità dell'art. 46 DPR 380/01 sulla nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi (norma che, in base all'ormai nota Sentenza delle Sezioni Unite, n- 25021 del 7.10.2019, è pacificamente estensibile anche alle divisioni giudiziali), non ravvisandosi un'ipotesi di mancanza del titolo abilitativo, o di totale difformità dallo stesso.

I costi e gli oneri sono stati quantificati dal CTU in complessivi € 2.301,24, per cui, dovendo essere detratti dal valore dell'immobile e gravare pro quota sui comproprietari, il conguaglio deve essere diminuito ad **€ 115.953,58** (117.104,20 meno 1.150,62).

Occorre, a questo punto, valutare le domande accessorie delle parti sui loro rapporti di dare-avere in relazione all'immobile in comune, al fine di determinare le somme effettivamente dovute.

In primo luogo, si deve affermare l'irrilevanza delle deduzioni svolte dal convenuto sul fatto che l'abitazione in comune, sarebbe stata acquistata con risorse di esclusiva provenienza del sig. **CP\_1**; infatti, a prescindere dalla prova o meno di tale affermazione (contestata dall'attrice), la stessa è giuridicamente irrilevante, poiché è pacifico e documentale che l'immobile è stato acquistato in comproprietà tra i due coniugi e, dunque, è caduto in comunione; ove anche il denaro utilizzato per l'acquisto fosse stato fornito da uno solo di loro, ciò non incide sulla comproprietà, a meno che la parte che sostiene di aver pagato

l'intero prezzo non avesse formulato una domanda di accertamento dell'intestazione fittizia del bene, ovvero di accertamento di donazione indiretta e revoca della stessa (domande, però, mai formalmente proposte e nemmeno prospettate dal convenuto); del resto, la deduzione di parte convenuta, di aver versato alla sig.ra **Pt\_1** somme per complessivi € 68.500,00 (oltre ad 11.500,00, quale maggior importo riconosciuto rispetto alla quota spettante, sul ricavato della vendita di un immobile comune), a titolo di anticipo per l'acquisto della sua quota degli immobili in oggetto, è assolutamente incompatibile con la volontà di negare la comproprietà dei beni o il diritto dell'attrice a vedersi riconosciuto un conguaglio in denaro per il valore della propria quota.

Ciò premesso e precisato, si deve rilevare come il versamento delle suddette somme da parte del sig. **CP\_1** in favore della sig.ra **Pt\_1** non sia contestato e sia, comunque, documentato (si vedano gli estratti conto e le distinte di bonifico, allegati alla comparsa di costituzione, doc. 5); ciò che è in contestazione è la causa di tali attribuzioni patrimoniali, poiché il convenuto sostiene che si sia trattato di anticipazioni da lui effettuate proprio per la liquidazione alla moglie della sua quota di comproprietà dell'immobile – e, in quanto tali, da decurtare dal conguaglio dovuto – mentre l'attrice afferma che si sia trattato di restituzioni per la regolamentazione dei rapporti di dare-avere in comune, in particolare, per divisione del saldo del conto corrente cointestato.

Ebbene, dalla valutazione delle complessive risultanze processuali, non può ritenersi raggiunta la prova che i versamenti, per complessivi € 68.500,00, effettuati dal sig. **CP\_1** in favore della sig.ra **Pt\_1** mediante 9 bonifici dal maggio 2006 all'agosto del 2017, abbiano avuto quale causa giustificatrice, quella dell'anticipazione del valore della quota di proprietà degli immobili per cui è causa.

Innanzitutto, si rileva come nessuno dei bonifici documentati riporta l'indicazione della causale (ad eccezione di quello di € 1.500,00 di agosto 2017, che reca la dicitura “acconto”, sul quale si tornerà più avanti), per cui manca un riscontro immediato dell'imputazione che il *solvens* ha dato ai propri pagamenti.

In assenza di elementi diretti, l'unico strumento probatorio sarebbe il ricorso alle presunzioni, che pure non consentono di ritenere dimostrata la causale indicata dal convenuto: i versamenti sono stati eseguiti in un amplissimo arco temporale e, in particolare, soprattutto i primi quattro (dal 2006 al 2008) in un periodo molto lontano dalle prime richieste e manifestazioni di volontà dell'attrice di divisione dell'immobile e

addirittura in costanza di matrimonio, poiché i due coniugi non erano ancora separati (la lettera del legale della sig.ra **Pt\_1** di richiesta di avvio di una separazione consensuale è del giugno 2008, il verbale di comparizione davanti al Presidente per l'omologa è del dicembre 2008), sicché risulta inverosimile, per non dire impossibile, che il sig. **CP\_1** abbia spontaneamente, già in quegli anni, pensato di liquidare anticipatamente la quota di comproprietà della moglie.

Sempre a livello presuntivo, poi, assume una notevole valenza la lettera a firma dello stesso convenuto (da questi non disconosciuta in giudizio), datata 9.10.2017 ed indirizzata all'avvocato della sig.ra **Pt\_1** dove, in risposta alla richiesta di divisione dell'immobile, egli offriva un conguaglio di 40.000,00 in contanti, oltre all'imputazione di somme già ricevute dall'attrice (doc. 9 allegato alla citazione): nel dettaglio, indicava 10.000 euro, *“avuti come prestito negli anni 2010/2011”*; i già riportati 11.500 euro, quale maggior somma sul ricavato della vendita di un box auto in comunione; ed il 50% di una vendita avvenuta nel 2007 ed avente ad oggetto *“una proprietà immobiliare della famiglia **Pt\_1**”*. Al di là di quest'ultima richiesta che – oltre a non avere alcun fondamento, poiché non si vede come il sig. **CP\_1** possa reclamare la quota del ricavato della vendita di un immobile non di sua proprietà – non è stata comunque riproposta in questo giudizio, è evidente come le dichiarazioni e richieste provenienti dallo stesso convenuto e fatte dopo che i versamenti in oggetto erano già stati eseguiti, assumono un notevole valore probatorio; infatti, a fronte della proposta dell'attrice di addivenire ad una divisione consensuale e di regolare l'acquisto della sua quota di comproprietà del bene, sarebbe stata quella la sede più opportuna per rivendicare eventuali somme già pagate a tale titolo; pertanto, se nemmeno lo stesso sig. **CP\_1** ha in quella sede preteso le somme da lui versate negli anni dal 2006 al 2008, deve desumersi che le stesse non possano essere ricondotte alla causale dedotta nel presente giudizio.

I pagamenti dedotti dal convenuto in decurtazione da quanto da lui dovuto a titolo di conguaglio per l'attribuzione dell'immobile, costituiscono un fatto impeditivo o modificativo del diritto azionato *ex adverso* in giudizio e, dunque, l'onere di dimostrarne la sussistenza grava sul convenuto stesso ai sensi dell'art. 2697 c.c.; di conseguenza, la carenza o incertezza probatoria sul punto non può che ricadere sul convenuto stesso, che non può invocare in suo favore dei pagamenti la cui causale di anticipazione del conguaglio non è stata dimostrata.

Con particolare riferimento alla somma di 10 mila euro per prestiti effettuati negli anni 2010/2011, la stessa può ben essere identificata con i quattro bonifici per complessivi 10.000,00 (due di 3.000 e due di 2.000 euro), eseguiti dall' CP\_1 in favore della Pt\_1 dall'ottobre 2009 al gennaio 2011; pertanto, essendo la causa, dichiarata dalla stessa parte, diversa da quella dedotta in giudizio, tali somme non possono essere portate a decurtazione dal conguaglio, poiché il convenuto non ha domandato, nemmeno in via subordinata, la restituzione delle somme prestate per altro titolo e la loro compensazione con quanto dovuto all'attrice, sicché il Giudice non può adottare una simile pronuncia, pena la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Pure da escludere da questo conteggio è il bonifico di 1.500,00 euro dell'agosto 2017, poiché questo è stato versato, chiaramente, a titolo di riconoscimento di una indennità di occupazione dell'immobile, per i mesi da agosto a dicembre del 2017 (€ 300,00 mensili), come risulta dalla lettera del 15.07.2017 a firma del sig. CP\_1 (doc. 7 allegato alla citazione, anch'esso non disconosciuto né altrimenti contestato) e dalla successiva lettera di accettazione dell'avv. Gervasi, legale di fiducia della sig.ra Pt\_1 (doc. 8); di tale pagamento, ovviamente, dovrà tenersi conto a proposito della domanda di risarcimento per mancato godimento del bene.

Si ritiene, invece, che possano essere portati in deduzione dal conguaglio gli € 11.500,00 che la sig.ra Pt\_1 ha ricevuto in eccedenza rispetto alla quota a lei spettante, quale ricavato della vendita di un box in comunione; in tal caso, infatti, posto che la ricezione della somma non è stata contestata (ed è comunque documentata, vedasi il rogito di compravendita, ove risulta che del prezzo complessivo di € 37.000,00, sono stati versati direttamente alla sig.ra Pt\_1 € 30.000,00 e solo 7.000,00 al sig. CP\_1 ), non è stata dedotta dall'attrice alcuna causa alternativa o giustificativa di tale attribuzione e di essa il convenuto ha comunque chiesto la restituzione o la compensazione con quanto eventualmente dovuto per conguaglio.

Infine, devono essere sicuramente detratte dal conguaglio dovute le spese che il sig. CP\_1 ha sostenuto in via esclusiva nell'interesse della comunione e che dovevano invece gravare pro quota anche sulla sig.ra Pt\_1

Infatti, trattandosi di immobile in comunione ordinaria, in base alle regole degli artt. 1104 e 1110 c.c., le spese di manutenzione, conservazione e godimento dello stesso, sono ripartite

pro quota tra tutti i comproprietari; né appare corretto escludere dal novero le spese per il godimento ordinario (che per la verità, tra quelle richieste e documentate dal sig. **CP\_1**, sarebbero soltanto i pagamenti a titolo di TASI/TARI), poiché se è vero che queste di norma spettano soltanto a chi l'immobile lo ha goduto in via esclusiva, nel momento in cui l'altro comproprietario chiede (ed ottiene, come si dirà tra poco), la restituzione dei frutti o l'indennizzo per il mancato godimento del bene, egli deve comunque corrispondere al possessore (o detrarre dalle somme a lui dovute), tutte le spese, anche ordinarie, da quest'ultimo sostenute, e ciò sia in forza del principio generale della *compensatio lucri cum damno*, sia della regola specifica dettata dall'art. 1148 c.c..

Ciò detto, le spese che il convenuto ha documentato come da lui interamente sostenute per l'immobile sono le seguenti: spese condominiali straordinarie di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione: € 1.515,00, € 239,21, € 1.181,00, € 42,56, € 328,07, € 469,16, € 371,12, per un totale di € 4.146,12; spese per ICI-IMU o altri oneri fiscali, di cui al doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione: € 166, 193, 194, 401 e 234 (non si può invece riconoscere l'importo a pag. 4 del documento, in quanto oggettivamente illeggibile), per un totale di € 1.188,00; ulteriori spese condominiali di cui all'allegato 7 alla memoria 183 n. 2 c.p.c.: € 840,45, € 416,90 ed € 5.841,75, per un totale di € 7.099,10; complessivamente, risultano documentati, a titolo di spese ed oneri per l'immobile in comunione versati esclusivamente dal sig. **CP\_1**, € 12.433,22; la quota spettante alla sig.ra **Pt\_1** è pari al 50% di tali somme e, quindi, € 6.216,61.

Conclusivamente, operate tutte le decurtazioni, compensazioni e rendiconti (€ 11.500,00 ed € 6.216,61, totale € 17.716,61), la somma dovuta dal sig. **CP\_1** a titolo di conguaglio per l'attribuzione dell'intero immobile è pari ad **€ 98.236,97**; su tale somma, sono dovuti gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (che dispone lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione al convenuto e, quindi, fa maturare il diritto al conguaglio in favore dell'attrice).

Per quanto riguarda, poi, la domanda dell'attrice, di vedersi riconosciuta una indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del convenuto, occorre innanzi tutto esporre i principi di diritto ormai consolidati in materia.

È infatti doveroso evidenziare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nel caso di bene in comunione utilizzato da

uno solo dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che proibisce o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione»* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari»* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine *«i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità»* (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso»* (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;*

*peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»;* orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati. In base ai principi appena richiamati, la sig.ra **Pt\_1** ha diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per mancato godimento del bene non prima del luglio del 2017, quando ha per la prima volta contestato l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del sig. **CP\_1** (fino ad allora pacificamente consentito o quanto meno tollerato dall'attrice), chiedendo espressamente il pagamento di un indennizzo (doc. 6 allegato alla citazione); non si ritiene, invece, sufficiente, la precedente missiva dell'agosto 2016 (doc. 4), in quanto contenente una richiesta troppo generica e, soprattutto, subordinata all'eventuale rifiuto di addivenire alla divisione consensuale dei beni. Ancora, deve precisarsi che l'indennità potrà essere riconosciuta soltanto con riferimento all'abitazione e non anche al posto moto, poiché in relazione a quest'ultimo non è mai stata fatta alcuna richiesta da parte dell'attrice e, comunque, vista la peculiarità e specifica destinazione dell'area, deve escludersi che la sig.ra **Pt\_1** avrebbe potuto goderne in qualche modo, né che si sarebbero potuti trarre frutti dallo sfruttamento economico della stessa.

C'è poi da considerare l'ulteriore circostanza – sopra già accennata – per cui il sig. **CP\_1** ha versato € 1.500,00, a titolo di indennità di occupazione, determinata in € 300,00 mensili,

per il periodo da agosto a dicembre 2017, e che tale importo è stato accettato dalla sig.ra **Pt\_1** (vedi lettera 2.08.2017, doc. 8 allegato alla citazione), per cui si ritiene che per tali mensilità non possa riconoscersi un ulteriore ristoro in favore dell'attrice. La liquidazione in suo favore deve quindi partire dal gennaio 2018, fino alla data della presente sentenza, che dichiara lo scioglimento della comunione, e quindi, per un totale di 57 mensilità.

Per la determinazione del valore locativo, deve farsi riferimento nuovamente alla CTU dell'Arch. **Per\_4** che ha individuato – in base a corretti e completi parametri ed alla esatta applicazione dei criteri professionali, con valutazioni peraltro non contestate dalle parti – il valore locativo medio dell'appartamento in € 840,00 mensili (si precisa che si ritiene di prendere a riferimento soltanto quest'ultimo parametro, quale valore medio equitativo per l'intero periodo, e non anche gli altri valori indicati dal CTU alle pagine 21-23 della relazione, che risultano peraltro poco comprensibili, vista la non spiegata differenza tra i valori riportati nelle prime due pagine, distinti anno per anno, e quelli riportati nel calcolo riassuntivo di pag. 23, che non corrispondono ai precedenti – a mero titolo di esempio, a fronte di un valore locativo medio per l'anno 2019 di € 740,00, la CTU calcola un indennizzo complessivo per quell'anno, parametrato al maggior importo di € 888,00).

Pertanto, il valore locativo, per l'intero periodo preso in considerazione, è pari ad € 47.880,00 e l'indennizzo pro quota spettante alla sig.ra **Pt\_1** 0%), è di € **23.940,00**; anche su tale somma spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

### **Spese di lite.**

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolare natura della domanda principale di divisione, sulla quale peraltro non c'è stata contestazione tra le parti ed alla luce della parziale e reciproca soccombenza delle parti nelle ulteriori rispettive domande accessorie. Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 22370/2018, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti sui seguenti immobili:

- appartamento sito in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 80, sc. B, int. 16/A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 823, particella 146, sub. 74;
  - posto moto pertinenziale, sito al medesimo indirizzo, censito al Catasto Fabbricati al foglio 823, particella 146, sub 94;
- accertata la non comoda divisibilità di tali beni e vista la richiesta del convenuto, ne assegna la proprietà intera ed esclusiva ad *Controparte\_1* ;
- operate le compensazioni e le detrazioni di cui in motivazione, condanna *Controparte\_1* al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di **€ 98.236,97**, a titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- ordina all'Agenzia del Territorio/Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, la trascrizione della presente sentenza;
- condanna *Controparte\_1* al pagamento, in favore di *Parte\_1* della somma di **€ 23.940,00**, a titolo di indennizzo per occupazione esclusiva dell'abitazione in comune, dal mese di gennaio 2018, fino al settembre 2022 compreso, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 28/09/2022.

Il Giudice  
Dr. Mario Coderoni